【書類名】　　意見書
【提出日】　　令和 8年 5月27日
【あて先】　　特許庁審査官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　　特願2023-580742
【特許出願人】
　【識別番号】　　594010009
　【氏名又は名称】　デカ・プロダクツ・リミテッド・パートナーシップ
【代理人】
　【識別番号】　　100108453
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　村山　靖彦
【発送番号】　　102684
【意見の内容】
　審査官殿は今回、以下の拒絶理由を述べられました。
理由１：発明の単一性（特許法第３７条）
理由２：明確性（特許法第３６条第６項第２号）
理由３：新規性（特許法第２９条第１項第３号）
理由４：進歩性（特許法第２９条第２項）

１．補正と理由１、２について
（１）理由１において、審査官殿は以下のように述べられました。
「請求項８-５６に係る発明は、請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明ではない…。」
　出願人は従前の請求項８以降を削除しました。この補正により、審査官殿のご指摘の点が解消されました。
（２）理由２において、審査官殿は以下のように述べられました。
「本願の請求項２の「インプレースで暗号化し」との語で規定しようとする技術内容が不明確である。
（「インプレース」は、文脈によって複数の意味を持ちうることからすれば、「インプレースで暗号化し」との語で規定しようとする技術内容も一意に特定できない。）」
　出願人は従前の請求項２を「前記センサデータを前記収集デバイスによって暗号化し」と補正しました。この補正は不明瞭な記載の釈明のための補正です。この補正について、例えば、本願明細書の段落００７０は「方法６００は、センサデータを収集デバイスからセキュアに受信するステップ（６０８）を含む。収集デバイスは、インプレースで暗号化し、収集されたデータ、例えば、車両の画像のその伝送を暗号化することができる。」と開示します。従って、「インプレースで暗号化」とは、センサデータを収集した収集デバイスが、自身によりその場で暗号化を行うものであることが理解され得ます。このような構成により、センサデータを収集デバイスからセキュアに受信することが可能となり得ます。
（３）理由２において、審査官殿は以下のように述べられました。
「本願の請求項７には「前記第１のフィルタリング」との記載があるが、この記載よりも前に「第１のフィルタリング」の記載がなく、「前記第１のフィルタリング」が何を指し示しているのかが不明確である。」
　出願人は従前の請求項7を「前記第１のフィルタによってフィルタリングされたセンサデータ」と補正しました。この補正により、審査官殿のご指摘の点が解消されたものと思料いたします。この補正は従前の請求項1の記載に整合させるための補正であり、不明瞭な記載の釈明のための補正です。従前の請求項２も同様です。

（４）また、出願人は従前の請求項１を「リアルタイムに受信された前記センサデータが前記第１のフィルタによってフィルタリングされる…」との補正を行いました。この補正は請求項の特徴を一層明確なものとするための補正です。この補正は本願明細書などに支持され得るものです（例えば、段落００６９「ここで図５を参照すると、データが、初期プロセッサ３０３に初期処理を実施させるために、センサ３０１から到着する。…データ処理は、いくつかの側面では、圧縮、暗号化、およびエンコーティング、その後に続く、特徴検出、（ルールセットを用いた）特徴マッチング、および第１のタイプのフィルタリング、例えば、限定ではないが、粗粒度フィルタリングを含む。」、図５他。センサからリアルタイムに取得されたデータがフィルタリング等されていることが理解され得ます。リアルタイム性を損なうような構成ではございません。）。
（５）また、出願人は従前の請求項１を「前記第２のフィルタを前記フィルタリングされたセンサデータに適用することが、前記センサデータが前記第１のフィルタによってフィルタリングされることとは遠隔で行われるものである…」との補正を行いました。この補正は請求項の特徴を一層明確なものとするための補正です。この補正は本願明細書などに支持され得るものです（例えば、段落００３０「加えて、または代替として、複数のフィルタリングパスが、データ収集場所において実行される。加えて、または代替として、複数のフィルタリングパスが、データ収集場所から遠隔で実行される。加えて、または代替として、複数のフィルタリングパスが、データ収集場所のローカルで、およびそこから遠隔の、種々のプロセッサにおいて、実行される。」他）。
（６）また、出願人は「前記第１のフィルタが粗なフィルタであり、前記第２のフィルタが細かいフィルタである…」との従属請求項を加えました。この補正は請求項の特徴を一層明確なものとするための補正です。この補正は本願明細書などに支持され得るものです（例えば、段落００７０「「大まかな」フィルタリング」、「細かいフィルタ」他）。
（７）また、出願人は「前記センサデータが前記収集デバイスによってデジタル署名される…」との従属請求項を加えました。この補正は請求項の特徴を一層明確なものとするための補正です。この補正は本願明細書などに支持され得るものです（例えば、段落００６９「データは、保存時に暗号化され、伝送前にデジタル署名され、…」、図５他）。
（８）上記のほか、出願人は従前の請求項に含まれる「少なくとも１つの」といった記載を削除しました。このような記載は請求項の内容に実質的な限定を加えるものではなく、請求項の理解のためには削除するほうが好適と思料いたします。この補正は不明瞭な記載の釈明のための補正であり、実質的に請求項の内容を変更するものではございません。

２．理由３、４について
引用文献はいずれも、「リアルタイムに受信された前記センサデータが前記第１のフィルタによってフィルタリングされる」、「前記第２のフィルタを前記フィルタリングされたセンサデータに適用することが、前記センサデータが前記第１のフィルタによってフィルタリングされることとは遠隔で行われるものである」点について開示も示唆もしません。本願明細書の段落００７０にはプライバシを保護し、伝送されるデータの量を低減させる、といった記載もございます。引用文献１の段落００７７や００７８の開示（「detect unknown object」など）からはこのような効果が得られるとは理解され得ません。
また、引用文献は補正後の請求項８の「前記収集デバイスによってデジタル署名される…」について開示も示唆もしません。本願明細書によれば、「処理されたデータは、例えば、データが、秘密キーを用いて暗号解読され、保管チェーン方略、デジタル署名、およびメタデータを使用して追跡される、クラウドプロセッサ３１１によって受信される。」（段落００６９、下線追加）とも開示されています。引用文献にはデータの追跡についての開示も示唆もございません。従って、引用文献を参照しても本願請求項の構成は得られません。
従って、本願請求項が新規性、進歩性を有することが明らかであると思料いたします。

３．結論

上述のようにすべての拒絶理由が解消されました。審査官殿におかれましては再度本願をご審査いただき、特許査定をなされるようお願い申し上げます。

以上